

1016680-68.2022.8.26.0003

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Perdas e Danos

Magistrado: William Mikalauskas

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Regional III - Jabaquara

Vara: 5ª Vara Cível

Data de Disponibilização: 06/12/2022

... mantida pela ré e que foi vítima de furto, perpetrado por entregador vinculado ao aplicativo (página 31/32).

Considerando a relação de consumo entre as partes e a inversão do ônus da prova, caberia à requerida demonstrar que houve culpa da autora, o que não se verifica, tendo em vista que a autora estava utilizando do serviço fornecido pela ré e confiou nos serviços e informações a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

Foro Regional III - Jabaquara

5ª Vara Cível

Rua Afonso Celso , nº 1065, São Paulo - SP - cep 04119-061

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1016680-68.2022.8.26.0003 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1016680-68.2022.8.26.0003

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - Perdas e Danos

Requerente:

Maschietti Confeções Ltda

Requerido:

Click Entregas Portais, Provedores de Conteúdos e Outros Serviços de Informação Na Internet Ltda.

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CLAUDIA FELIX DE LIMA

Vistos.

Trata-se de ação de indenização por danos materiais que MACHIETTI CONFECÇÕES LTDA promove contra CLICK ENTREGAS PORTAIS, PROVEDORES DE CONTEÚDO E OUTROS SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO NA INTERNET LTDA alegando, em breve síntese, que a autora é uma confecção e que possui algumas lojas em Shoppings, esclarecendo que recebe pedidos de clientes, de forma personalizada, enviando-os em seu domicílio para prova das roupas, assim, afirma que utiliza os serviços da requerida para entrega dos pedidos. Afirma que, em 07/03/22, solicitou da ré a retirada de um pedido de 9 peças de roupas, no Shopping Cidade Jardim, no valor de R\$ 9.819,30, contudo, a cliente entrou em contato com a autora afirmando que não havia recebido as mercadorias. Entrou em contato com a requerida, a qual não conseguiu localizar o entregador. Afirma que registrou boletim de ocorrência e que a requerida nada fez,

a fim de reparar o prejuízo sofrido. Requer a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos materiais.

Citada, em contestação, a requerida alega, preliminarmente, ilegitimidade passiva e indicou os dados do entregador. Ainda, esclarece o funcionamento de sua plataforma. No mérito, sustenta a inexistência de ato ilícito. Afirma que o valor máximo de seguro é de R\$ 1.000,00, mas a autora não optou pela contratação de seguro. Pela improcedência dos pedidos.

Réplica às páginas 112/117.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Pertinente o julgamento antecipado na lide, nos termos do art. 355, inciso I do Código de Processo Civil.

Inicialmente, com relação à preliminar aventada pela requerida, rejeito-a.

Ora, não se verifica ilegitimidade passiva, pois entre as partes se estabeleceu efetiva relação de consumo, se enquadrando a ré no conceito de fornecedor, de acordo com a legislação consumerista.

Ademais, a ré responde pela eventual não entrega de produto retirado por entregador a ela vinculado, sem prejuízo do exercício do direito de regresso contra o terceiro.

Não havendo outras preliminares, passo ao mérito da ação.

Trata-se de ação indenizatória na qual a autora alega que contratou a empresa requerida para retirada de 9 peças de vestuário. Narra, contudo, que houve extravio dos produtos, pois a cliente da autora informou que não os recebeu e que a empresa ré nada fez. Assim, requer a sua condenação ao pagamento de indenização por danos materiais.

Pois bem.

Na forma do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.

No presente caso verifica-se que a ré disponibiliza a intermediação de contato entre entregador e o cliente que deseja a realização de entrega de produto.

Verifica-se, ainda, que é incontroverso que a autora contratou serviço de frete por meio da plataforma mantida pela ré e que foi vítima de furto, perpetrado por entregador vinculado ao aplicativo (página 31/32).

Considerando a relação de consumo entre as partes e a inversão do ônus da prova, caberia à requerida demonstrar que houve culpa da autora, o que não se verifica, tendo em vista que a autora estava utilizando do serviço fornecido pela ré e confiou nos serviços e informações a ela passadas, tendo o autor do furto tido acesso aos seus dados e mercadoria por meio da plataforma da ré.

Importante mencionar que a requerente, em sua petição inicial, apresentou vídeos que indicam que entregador indicado pela requerida retirou a mercadoria em uma de suas lojas (página 03).

Ademais, quanto ao reembolso dos valores da mercadoria furtada, a requerida não demonstrou que a autora tinha ciência da possibilidade de contratação de seguro e o limite de valor dos itens transportados.

Não há qualquer documento que comprove a ciência da autora ou mesmo a sua concordância na contratação dos serviços da ré sem o seguro.

A ré não apresentou documento no qual constasse a indicação do valor transportado pela autora.

Assim, os documentos juntados com a petição inicial demonstram que a parte autora foi vítima de crime em razão do exercício da atividade econômica da parte requerida.

Constata-se, portanto, que a ré falhou na prestação dos seus serviços, ao não garantir que a entrega ocorresse em segurança e ao não encontrar meios para solucionar o problema.

A intermediação de negócios enseja a responsabilidade da parte requerida, configurando hipótese de fortuito interno do negócio.

Sendo assim, vislumbro responsabilidade integral da ré pelo extravio, devendo restituir à autora a quantia de R\$ 9.819,30.

Ante o exposto, julgo procedente o pedido, a fim de condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor das mercadorias que deveriam ter sido entregues, ou seja, R\$ 9.819,30, quantia esta devidamente corrigida a partir da data do extravio e juros de mora no patamar de 1% ao mês a partir da citação.

Em consequência, julgo extinto o feito, com fundamento no art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil.

Em razão da sucumbência, arcará a parte ré com as custas e despesas processuais, e com honorários advocatícios do patrono da parte que fixo em R\$ 1.000,00.

Oportunamente, arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo.

P.R.I.C.

São Paulo, 06 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA